🎓 FICHE MÉTHODOLOGIQUE GÉNÉRALE

DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES – CAS PRATIQUE

🧠 RÉFLEXE N°1 : IDENTIFIER LE THÈME JURIDIQUE

Dès que tu lis une question, demande-toi :

- Est-ce une question sur :
  - 🌍 **territoire / frontières / mer / air / espace** ?
  - 🏛️ **État / souveraineté / autodétermination** ?
  - ⚔️ **recours à la force / légitime défense** ?
  - 🕊️ **ONU / organisations internationales** ?

👉 Chaque thème = **plan et vocabulaire précis**

📚 NOTIONS ESSENTIELLES À SAVOIR PAR THÈME

🟦 1. ÉTAT – SOUVERAINETÉ – AUTODÉTERMINATION

✅ À retenir absolument

- Éléments constitutifs de l'État :
  - territoire
  - population
  - autorité souveraine
- Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes :
  - art. 1 §2 Charte ONU
  - surtout décolonisation
  - pas de droit automatique à la sécession
- Principe d'intégrité territoriale :
  - art. 2 §4 Charte ONU
- Nation ≠ État (la nation n'est pas un élément constitutif)

✍️ Formulation type

« Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré par l'article 1 §2 de la Charte des Nations unies, ne confère pas un droit automatique à l'indépendance et doit être concilié avec le principe d'intégrité territoriale de l'État existant. »

🟦 2. TERRITOIRE – MER – AIR – ESPACE

🌊 Droit de la mer (Montego Bay 1982)

- Mer territoriale : 12 milles → souveraineté
- Zone contiguë : 24 milles → police limitée
- ZEE : 200 milles → droits économiques
- Plateau continental :
    - 200 milles (principe)
    - jusqu'à 350 si prolongement naturel

✍️ Formulation type

« La Convention de Montego Bay de 1982 distingue plusieurs espaces maritimes soumis à un régime juridique différencié, impliquant un dégradé de compétences de l'État côtier. »

🛫 Espace aérien

- Souveraineté complète
- Convention de Chicago (1944)
- Pas de tir sur aéronefs civils

🚀 Espace extra-atmosphérique

- Traité de 1967
- Non-appropriation
- Usage pacifique
- Pas d'armes de destruction massive

✍️ Formulation type

« Contrairement à l'espace aérien, l'espace extra-atmosphérique échappe à toute souveraineté étatique. »

🟦 3. RECOURS À LA FORCE

❌ Principe

- Interdiction du recours à la force :
    - art. 2 §4 Charte ONU
- Principe de non-intervention

✅ Exceptions

- Légitime défense :
    - art. 51 Charte ONU
    - agression armée
    - proportionnalité
    - pas de légitime défense préventive
- Intervention d'humanité (protection des nationaux)
- Chapitre VII (Conseil de sécurité)

✍️ Formulation type

« Le droit international prohibe en principe le recours à la force armée dans les relations internationales, sous réserve de certaines exceptions strictement encadrées. »

🟦 4. ONU & ORGANISATIONS INTERNATIONALES

✅ À retenir

- OI = personnalité juridique propre
- MAIS pas de souveraineté
- Dépendance aux États :
    - financement
    - vote

    - traité constitutif
- Pas de pouvoir fiscal
- Pression financière possible mais relative

✍️ **Formulation type**

« Bien que dotée d'une personnalité juridique internationale distincte, l'ONU demeure structurellement dépendante de la volonté de ses États membres. »

II PLAN TYPE UNIVERSEL (QUI MARCHE TOUJOURS)

🧱 **PLAN EN 2 PARTIES (le plus sûr)**

Introduction

- Présentation du problème
- Règle juridique applicable

I. Analyse de la conformité au droit international

- Exposer la règle
- Appliquer aux faits

II. Limites et solutions juridiques

- Conflits de règles
- Moyens de règlement (négociation, juge, ONU)

Conclusion courte

« Dès lors, la situation doit être appréciée au regard du droit international applicable et réglée par des mécanismes juridiques appropriés. »

IV PHRASES CLÉS À RÉUTILISER À L'EXAMEN

- « En l'espèce… »
- « Il convient de rappeler que… »
- « Cette mesure apparaît conforme / contraire au droit international »
- « Dès lors… »
- « En conclusion… »

📘 FICHE COMPLÈTE – DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES

(tous les points à retenir pour les études de cas)

🧱 LES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL

🔷 L'ÉTAT

Éléments constitutifs (CIJ, affaire de la Yougoslavie)

- Territoire
- Population
- Autorité politique souveraine

➡️ La reconnaissance n'est **pas constitutive**, mais déclarative.

🔷 LA SOUVERAINETÉ

- Compétence exclusive sur le territoire
- Égalité souveraine des États (art. 2 §1 Charte ONU)
- Non-ingérence dans les affaires internes

🧱 LE TERRITOIRE DE L'ÉTAT

🌍 Territoire terrestre

- Intégrité territoriale protégée (art. 2 §4 Charte ONU)

🌊 DROIT DE LA MER – Convention de Montego Bay (1982)

Zone	Limite	Compétences
Mer territoriale	12 milles	souveraineté
Zone contiguë	24 milles	police limitée
ZEE	200 milles	droits économiques
Plateau continental	200 → 350	ressources du sol

➡️ Chevauchement → **négociation / équidistance / juge international**

🛩️ ESPACE AÉRIEN

- Souveraineté totale de l'État
- Convention de Chicago (1944)
- Interdiction de tirer sur avions civils (Protocole 1984)

🚀 ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE

- Traité de 1967
- Non-appropriation
- Usage pacifique
- ADM interdites
- Lune démilitarisée (1979)

II. POPULATION – NATION – AUTODÉTERMINATION

🔷 POPULATION

- Ensemble des personnes vivant sur le territoire

🔷 NATION

- Communauté humaine (culture, langue, histoire)
- ❌ **Pas un élément constitutif de l'État**

Types :

- États multinationaux (Canada, Belgique)
- Nations sans État (Kurdes)
- Nations réparties sur plusieurs États

🔷 AUTODÉTERMINATION

- Art. 1 §2 Charte ONU
- D'abord décolonisation
- Possible hors colonisation (cas exceptionnels)
- ❌ Pas de droit automatique à la sécession

➡️ Limite : **intégrité territoriale**

IV☑RECOURS À LA FORCE & SÉCURITÉ INTERNATIONALE

❌ Principe général

- Interdiction du recours à la force
- Art. 2 §4 Charte ONU
- Principe de non-intervention

✅ EXCEPTIONS

1. **Légitime défense** (art. 51)
    - agression armée
    - proportionnalité
    - pas de défense préventive
2. **Chapitre VII**
    - action du Conseil de sécurité
3. **Intervention d'humanité**
    - protection des nationaux à l'étranger (exceptionnelle)

V☑ORGANISATIONS INTERNATIONALES (ONU)

🔷 Nature juridique

- Personnalité juridique internationale propre
- MAIS pas souveraine

🔷 Dépendance aux États

- Création par traité
- Fonctionnement par vote
- Financement par contributions étatiques
- Pas de pouvoir fiscal

➡ Pression financière = possible mais relative

🔷 ONU

- Conseil de sécurité :
    - membres permanents = veto
    - non permanents = pas de veto

V RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX

Moyens pacifiques (art. 33 Charte ONU)

- Négociation
- Médiation
- Arbitrage
- Cour internationale de Justice

➡️ En matière territoriale maritime → **équidistance**

VI FORMULES TYPES À RÉUTILISER À L'EXAMEN

- « Il convient de rappeler que… »
- « En vertu de… »
- « En l'espèce… »
- « Cette mesure apparaît conforme / contraire au droit international »
- « Dès lors… »
- « En conclusion… »

.

📘 **DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES**

Présentation COMPLÈTE des chapitres du cours

🔷 **CHAPITRE 1 — LE DROIT INTERNATIONAL : NOTION ET FONDEMENTS**

Ce que c'est

Le droit international est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les sujets du droit international, principalement les États.

Points clés à retenir

- Droit fondé sur le **consentement des États**
- Pas de législateur central
- Pas de police internationale générale

👉 À placer quand on te demande :

- pourquoi une règle s'applique
- pourquoi un État peut refuser une obligation

🔷 CHAPITRE 2 — LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

Sources principales (art. 38 Statut CIJ)

- Traités internationaux
- Coutume internationale
- Principes généraux du droit

Sources complémentaires

- Jurisprudence
- Doctrine

👉 Très important pour :

- justifier une règle
- citer Montego Bay, Charte ONU, Traité de l'espace, etc.

🔷 CHAPITRE 3 — LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL

1️⃣ Les États

- Sujet principal
- Égalité souveraine (art. 2 §1 Charte ONU)

2️⃣ Les organisations internationales

- Personnalité juridique internationale
- MAIS pas souveraines

3️⃣ Autres sujets

- Peuples
- Individus (droits humains, droit pénal international)

👉 À mobiliser dans :

- ONU
- autodétermination
- responsabilité internationale

🔷 CHAPITRE 4 — L'ÉTAT EN DROIT INTERNATIONAL

Éléments constitutifs

- Territoire
- Population
- Autorité souveraine

Notions clés

- Souveraineté
- Reconnaissance (déclarative)

👉 Chapitre central pour :

- sécession
- indépendance
- intégrité territoriale

🔷 CHAPITRE 5 — LE TERRITOIRE DE L'ÉTAT

Territoire terrestre

- Intégrité territoriale
- Frontières

Territoire maritime

- Convention de Montego Bay
- Mer territoriale, ZEE, plateau continental

Territoire aérien

- Souveraineté complète
- Convention de Chicago

Espace extra-atmosphérique

- Non-appropriation
- Usage pacifique

👉 Très fréquent en cas pratique (mer, air, espace).

🔷 CHAPITRE 6 — LA POPULATION, LA NATION ET LA NATIONALITÉ

Population

- Élément constitutif de l'État

Nation

- Culture, langue, histoire
- ❌ pas élément constitutif de l'État

Nationalité

- Lien juridique entre individu et État

👉 À utiliser contre les arguments du type :

« une nation doit avoir son propre État »

🔷 CHAPITRE 7 — LE DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES

Fondement

- Art. 1 §2 Charte ONU

Portée

- Décolonisation
- Applications exceptionnelles hors colonisation

Limites

- Intégrité territoriale
- Pas de droit automatique à la sécession

👉 Chapitre clé pour :

- groupes indépendantistes
- guerres civiles
- conflits internes

🔷 CHAPITRE 8 — LE PRINCIPE DE NON-INTERVENTION

Contenu

- Interdiction d'ingérence
- Respect de la souveraineté

Limites

- Intervention humanitaire
- Protection des nationaux

👉 À utiliser quand :

- un État agit chez un autre
- soutien à un groupe armé

🔷 CHAPITRE 9 — LE RECOURS À LA FORCE EN DROIT INTERNATIONAL

Principe

- Interdiction (art. 2 §4 Charte ONU)

Exceptions

- Légitime défense (art. 51)
- Chapitre VII ONU
- Intervention d'humanité (débat)

👉 Indispensable pour :

- conflits armés
- menaces
- interventions militaires

🔷 CHAPITRE 10 — LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET L'ONU

Organisation internationale

- Créée par traité
- Compétences propres
- Pas souveraine

ONU

- Conseil de sécurité
- Assemblée générale
- Dépendance financière

👉 À utiliser pour :

- sanctions
- veto
- pressions financières

🔷 CHAPITRE 11 — LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Art. 33 Charte ONU

- Négociation
- Médiation
- Arbitrage
- CIJ

👉 Très utile pour les conclusions de cas pratiques.

🎯 COMMENT UTILISER CES CHAPITRES À L'EXAMEN

Quand tu lis une question :
1️⃣ identifie le **chapitre concerné**
2️⃣ poses la **règle générale**
3️⃣ appliques aux faits
4️⃣ conclus brièvement

📘 INTRODUCTIONS TYPES — DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES

Chapitre 1 – Notion de droit international

Le droit international est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les sujets du droit international, principalement les États. Fondé sur le consentement étatique, il se distingue du droit interne par l'absence d'autorité centrale dotée d'un pouvoir législatif et coercitif général.

Chapitre 2 – Les sources du droit international

Le droit international repose sur des sources spécifiques, identifiées notamment par l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. Ces sources permettent d'identifier les règles applicables aux relations internationales et assurent la sécurité juridique dans l'ordre international.

Chapitre 3 – Les sujets du droit international

Le droit international s'applique à des sujets dotés de droits et d'obligations sur la scène internationale. Si les États en sont les sujets principaux, d'autres acteurs, tels que les organisations internationales ou les individus, disposent également d'une personnalité juridique internationale limitée.

Chapitre 4 – L'État en droit international

L'État constitue le sujet central du droit international. Son existence repose sur la réunion de plusieurs éléments constitutifs et implique l'exercice d'une souveraineté qui fonde son indépendance juridique et son égalité avec les autres États.

Chapitre 5 – Le territoire de l'État

Le territoire constitue l'assise spatiale de la souveraineté de l'État. En droit international, il se décline en différents espaces – terrestre, maritime, aérien et extra-atmosphérique – soumis à des régimes juridiques distincts.

Chapitre 6 – Population, nation et nationalité

La population est l'un des éléments constitutifs de l'État, tandis que la nation et la nationalité renvoient à des notions distinctes, culturelles ou juridiques. Le droit international organise leur coexistence sans faire de la nation une condition de l'existence étatique.

Chapitre 7 – Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue un principe fondamental du droit international contemporain, consacré par la Charte des Nations unies. Il vise principalement à permettre aux peuples de déterminer librement leur statut politique, dans le respect de l'intégrité territoriale des États existants.

Chapitre 8 – Le principe de non-intervention

Le principe de non-intervention constitue l'un des fondements de l'ordre international. Il impose aux États de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires relevant de la compétence interne d'un autre État, sous réserve de certaines exceptions admises par le droit international.

Chapitre 9 – Le recours à la force en droit international

Le droit international contemporain repose sur l'interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales, consacrée par la Charte des Nations unies. Cette interdiction connaît toutefois des exceptions strictement encadrées.

Chapitre 10 – Les organisations internationales et l'ONU

Les organisations internationales sont des sujets dérivés du droit international, créés par les États afin de faciliter leur coopération. Bien que dotées d'une personnalité juridique propre, elles demeurent dépendantes de la volonté de leurs États membres, notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations unies.

Chapitre 11 – Le règlement pacifique des différends internationaux

Le règlement pacifique des différends constitue une obligation fondamentale en droit international. La Charte des Nations unies impose aux États de recourir à des moyens pacifiques afin de préserver la paix et la sécurité internationales.

🧠 INTRODUCTION D'ACCROCHE UNIVERSELLE

(valable pour N'IMPORTE quel cas pratique)

« Le cas d'espèce met en lumière les tensions existant entre la souveraineté des États et les exigences du droit international, qui encadre leurs relations afin de préserver la paix et la stabilité internationales. Il convient dès lors d'analyser la situation au regard des règles applicables du droit international. »

➡️ Tu peux la réciter **mot pour mot**.

📜 CONCLUSION UNIVERSELLE

(valable pour N'IMPORTE quel cas pratique)

« En conclusion, la situation doit être appréciée à la lumière des règles du droit international applicable, lesquelles imposent aux États de concilier l'exercice de leur souveraineté avec leurs obligations internationales, le différend devant être réglé par des moyens juridiques appropriés. »

📘 MOTS-CLÉS + CONCLUSIONS PAR CHAPITRE

🔷 CHAPITRE 1 — DROIT INTERNATIONAL (NOTION)

Mots-clés

- ordre juridique international
- consentement des États
- absence d'autorité centrale
- égalité souveraine

Conclusion type

« Le droit international repose ainsi sur la volonté des États et encadre leurs relations afin d'assurer un minimum d'ordre juridique international. »

🔷 CHAPITRE 2 — SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

Mots-clés

- article 38 Statut CIJ
- traités internationaux
- coutume internationale
- principes généraux du droit

Conclusion type

« La règle applicable trouve donc son fondement dans les sources reconnues du droit international. »

🔷 CHAPITRE 3 — SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL

Mots-clés

- État
- organisation internationale
- personnalité juridique internationale
- sujets dérivés

Conclusion type

« Les acteurs concernés disposent ainsi d'une capacité juridique internationale leur permettant d'agir sur la scène internationale. »

🔷 CHAPITRE 4 — L'ÉTAT

Mots-clés

- territoire
- population
- souveraineté
- reconnaissance déclarative

Conclusion type

« La qualité d'État implique l'exercice d'une souveraineté pleine et entière dans le respect du droit international. »

🔷 CHAPITRE 5 — TERRITOIRE DE L'ÉTAT

Mots-clés

- intégrité territoriale
- souveraineté territoriale
- Montego Bay 1982
- espace aérien
- espace extra-atmosphérique

Conclusion type

« L'exercice de la souveraineté territoriale demeure encadré par les règles spécifiques applicables à chaque espace. »

🔷 CHAPITRE 6 — POPULATION / NATION / NATIONALITÉ

Mots-clés

- population
- nation
- nationalité
- État multinational

Conclusion type

« La nation ne constituant pas un élément de l'État, sa présence ou son absence ne remet pas en cause l'existence étatique. »

🔷 CHAPITRE 7 — AUTODÉTERMINATION DES PEUPLES

Mots-clés

- article 1 §2 Charte ONU
- décolonisation
- sécession
- intégrité territoriale

Conclusion type

« Le droit à l'autodétermination doit ainsi être concilié avec le respect de l'intégrité territoriale des États. »

🔷 CHAPITRE 8 — NON-INTERVENTION

Mots-clés

- non-ingérence
- affaires internes
- souveraineté
- exceptions

Conclusion type

« Le principe de non-intervention demeure un pilier des relations internationales, sous réserve de certaines exceptions admises. »

🔷 CHAPITRE 9 — RECOURS À LA FORCE

Mots-clés

- article 2 §4 Charte ONU
- légitime défense
- article 51
- proportionnalité

Conclusion type

« Le recours à la force n'est admis qu'à titre exceptionnel et dans des conditions strictement encadrées. »

🔷 CHAPITRE 10 — ORGANISATIONS INTERNATIONALES / ONU

Mots-clés

- personnalité juridique
- dépendance aux États
- contributions financières

- Conseil de sécurité

Conclusion type

« Les organisations internationales restent ainsi étroitement dépendantes de la volonté de leurs États membres. »

🔷 CHAPITRE 11 — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Mots-clés

- article 33 Charte ONU
- négociation
- arbitrage
- Cour internationale de Justice

Conclusion type

« Le différend doit être réglé par des moyens pacifiques conformément aux exigences du droit international. »
